

1502056-40.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 24/01/2022

... prática delitiva.
APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA
CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA
EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN
DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA
MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

1502056-40.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº
1502056-40.2021.8.26.0019 - Controle nº 2021/000540
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
TIAGO MARCOLINO DE ARAÚJO
Juiz(a) de Direito:
Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

TIAGO MARCOLINO DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com os artigos 14, inciso II, e 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), todos do Código Penal, porque na data e locais descritos na denúncia, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, 02 portas de ferro, avaliadas em R\$700,00; 01 barra de ferro de aproximadamente 3 metros, avaliada em R\$70,00; e 01 aparelho de ar condicionado, avaliado em R\$1.000,00, pertencentes à Fundação de Saúde do Município de Americana, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A denúncia de fls. 133/134, foi recebida em 19 de maio de 2021.

O réu foi devidamente citado (fls. 162 e 164), apresentando defesa (fls. 138).

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 165/166).

Encerrada a instrução, em sua manifestação (fls. 170/173), o Dr. Promotor de

Justiça, entendendo não restar suficientemente comprovada a autoria do delito, requereu seja a ação penal julgada improcedente, com a consequente absolvição do réu, no que foi secundado pela Douta Defesa (fls. 176/177).

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito se encontre comprovada pelos autos de fls. 07/09 e 10/11, e laudo de fls. 120/128.

A autoria dos crimes, contudo, é duvidosa. Apesar do teor das provas colhidas na fase inquisitorial, não houve confirmação das declarações em juízo, sob o crivo do contraditório.

O representante da vítima Rogério, ouvido em Juízo, declarou foi comunicado acerca de uma pessoa no interior do hospital, sendo que quando chegou, o indivíduo já estava detido pela polícia. Disse, ainda, que efetuou vistoria no local, verificando danos no ar condicionado, além de uma barra de ferro. Por fim, a área invadida estava inativa, não podendo precisar se os bens foram retirados na ocasião ou anteriormente.

O Guarda Municipal Reginaldo informou que estavam em patrulhamento quando foram informados que um indivíduo havia adentrado a ala em construção do Hospital. Dirigiram-se ao local, e adentraram a obra, localizando o indivíduo no interior. Indagado, este alegou que estaria no local, apenas para buscar pertences, mostrando uma sacola. Disse, ainda, que efetuaram contato com o responsável, e este verificou que havia alterações, razão pela qual foi solicitada a perícia.

Em Juízo, o réu negou os fatos, alegando que era morador de rua, e adentrava o local apenas para dormir. Disse, ainda, que neste dia estava chovendo e deixou seus documentos pessoais no local, tendo saído para procurar trabalho, e ao retornar foi apreendido pela polícia.

No caso presente, a divergência entre as versões apresentadas, somada a ausência de certeza da autoria, são suficientes para lançar dúvidas sobre a prática delitiva. APELAÇÃO CRIMINAL - TRAFICO DE ENTORPECENTES - INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ENVOLVIMENTO DO RÉU NOS FATOS IMPUTADOS NA EXORDIAL - INDÍCIOS QUE NÃO SUSTENTAM UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CPP - SENTENÇA MANTIDA. Quando não houver provas robustas da autoria delitiva, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. (TJSP; Apelação Criminal 0075655-52.2005.8.26.0050; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2010; Data de Registro: 25/05/2010)

AMEAÇA - Sentença absolutória - Apelo ministerial - Pleito condenatório - Não cabimento - Materialidade delitiva não comprovada - Versões contraditórias entre vítima e acusado e que não foram amparadas por qualquer elemento probatório existente nos autos - (...) - Absolvição de rigor - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0006090-64.2015.8.26.0045; Relator (a): Márcio Eid Sammarco; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 2ª Vara; Data do Julgamento: 22/11/2018; Data de Registro: 26/11/2018)

Assim, não é possível afirmar que o réu praticou o delito de furto em questão.

Segundo Tomás de Aquino, um juízo só é justo quando nele estejam presentes três condições: a) que advenha de uma inclinação de justiça; b) que proceda de autoridade competente; e, c) que seu pronunciamento tenha sido urdido com a retidão da razão. Assim sendo, de acordo com o filósofo, na falta do primeiro desses endereçamentos, o juízo será injusto; se ausente o segundo, haverá usurpação do juízo; e, se omissos o terceiro, representará um juízo temerário. Em relação à racionalidade do juízo, o doutrinador ensina que faltando a certeza racional, é o mesmo que se julgar alguém com base em coisas duvidosas ou ocultas, com absurda prevalência de ligeiras conjecturas (In Summa teológica). Vale dizer: para que certo julgamento criminal esteja vinculado à justiça do razoável, é necessário exteriorizar, antes e acima de tudo, uma certeza racional sobre o que decidido a respeito da autoria do delito. Fora disso, sempre representará uma insegurança jurídica ou mera possibilidade de exatidão, que não se aproxima, nem mesmo remotamente, à justiça humana como idealizada. Enfim, não se permite ao Magistrado criminal o julgamento com esteio em suposição, que é um juízo hipotético, não representando senão um juízo sem fundamento preciso.

Assim, o decreto de non liquet é a mais justa solução ao caso presente.

Segundo Eberhardt Schmidt:

“Constitui princípio fundamental do Processo Penal o de que o acusado somente deve ser condenado, quando o Juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade. Se subsistir ainda apenas a menor dúvida, deve ser o acusado absolvido”. (Deutsches Strafprozessrecht - 1967, p. 48).

De acordo com R. Garraude:

“o processo penal tem por ponto de partida uma suspeita, em que se funda a acusação e toda a obra do processo tende a transformar essa suspeita em certeza. Se este fim não é atingido, o processo não pode ter por resultado uma condenação” (Compêndio de Direito Criminal, vol. II, Lisboa, Clássica Editora, p. 169).

A prova produzida nos autos não permite convicção firme e segura quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado.

Assim, a dúvida deve beneficiar o acusado, prestigiando-se, no caso, o princípio "in dubio pro reo".

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver o réu TIAGO MARCOLINO DE ARAÚJO, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
P. I. C.

Americana, 24 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA